

Nr. 363 Der Reichsarbeitsminister an Staatssekretär Lammers. 8. Juni 1934¹⁾

R 43 II/535, Bl. 78–80 Umdruck

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Chefbesprechung über eine etwaige Neuregelung der Arbeitslosenhilfe.

Ich bitte, zu einer Chefbesprechung über eine etwaige Neuregelung der Arbeitslosenhilfe einzuladen und den Herrn Reichskanzler zu bitten, den Vorsitz bei dieser Besprechung zu übernehmen. Zu der Besprechung wären zweckmäßigerweise außer mir die Herren Reichsminister der Finanzen und des Innern, der Herr Reichswirtschaftsminister, der Herr Reichswehrminister, der Herr Präsident des Rechnungshofs, der Herr Preußische Finanzminister und die Herren Preußischen Minister des Innern und für Wirtschaft und Arbeit zuzuziehen.

Der Gegenstand der Chefbesprechung ist folgender:

Am 9. Januar d. J. hatte ich unter IV a 304/34 einem Wunsche des Reichskabinetts entsprechend diesem einen Gesetzentwurf zur Neuregelung der Arbeitslosenhilfe vorgelegt. Den Entwurf habe ich auf Grund einer Anregung des Herrn Reichskanzlers mit Schreiben vom 20. Januar d. J. zurückgezogen²⁾).

Der Herr Reichsminister der Finanzen ist der Meinung, daß der in dem Entwurf erstrebte Übergang der unterstützenden Arbeitslosenhilfe von den Arbeitsämtern auf die Bezirksfürsorgeverbände sobald als möglich erfolgen sollte. Zwischen dem Herrn Reichsminister der Finanzen, den beteiligten Preußischen Ministerien und mir haben infolgedessen inzwischen weitere Verhandlungen stattgefunden, um die von mir gegen diesen Übergang erhobenen Bedenken zu zerstreuen³⁾. Dabei ist über eine Reihe von Punkten grundsätzliches Einverständnis erzielt worden. Die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung soll als Anstalt bestehen bleiben⁴⁾ und als Dienststellen jedenfalls die bisherige *Hauptstelle* und die *Landesarbeitsämter* behalten. Unter Aufrechterhaltung des Charakters der Reichsanstalt als Anstalt sollen die Stellen der Reichsanstalt gegebenenfalls Reichsbehörden, ihre Beamten Reichsbeamte werden. Je nach dem Fortschreiten der Reichsreform sollen die Landesarbeitsämter den Reichsmittelstellen (Oberpräsidenten oder Reichsstatthaltern oder Gauen) angegliedert werden. Einverständnis besteht ferner, daß die *Arbeitsämter* für die Durchführung der Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Arbeitsbeschaffung bestehen bleiben sollen. Es ist dabei auch erörtert worden, die Arbeitsämter mit verschiedenen jetzt noch selbständigen Zweigen der sozialen Verwaltung in der untersten Instanz zu Arbeitsämtern neuer Art zusammenzufassen, sie zu Staatsbehörden zu machen und damit dem Reiche einen maßgebenden Einfluß auf sie zu sichern. Gedacht ist dabei an eine Verbindung der Arbeitsämter mit den untersten Behörden der Gewerbeaufsicht, den Versicherungsämtern und Versorgungsämtern.

¹⁾ Der Entwurf dieses Schreibens war von Seldte am 26. 5. dem RFM mit der Bitte zugeleitet worden, sich „mit der Sachdarstellung“ einverstanden zu erklären. Schwerin v. Krosigk hatte dem mit Schreiben vom 5. 6. 34 entsprochen (R 2/18517).

²⁾ Zum Inhalt des Entwurfs und zur Zurückziehung vgl. Dok. Nr. 282, dort bes. Anm. 1 und 16.

³⁾ Diesen Verhandlungen (Febr.–Mai 1934) hatte ein im RFMin. erarbeiteter Entwurf betr. Neuordnung der Arbeitslosenhilfe zugrunde gelegen. Vgl. Dok. Nr. 315, dort bes. Anm. 7.

⁴⁾ Bei den im Sommer 1933 zur Neugestaltung der Arbeitslosenfürsorge geführten Verhandlungen war es eine der Hauptforderungen des RFM gewesen, die Reichsanstalt und sämtliche Arbeitsämter umgehend aufzulösen und die Durchführung der Arbeitslosenfürsorge den Gemeinden bzw. den Bezirksfürsorgeverbänden zu übertragen. Vgl. Dok. Nr. 191 und 193, P. 17.

Ich muß zugeben, daß durch die neuen Verhandlungen mit dem Herrn Reichsminister der Finanzen und den Preußischen Ressorts meine Bedenken gegen die im Entwurf vom 9. Januar verfolgte Regelung erheblich an Gewicht verloren haben. Da nicht nur die Reichsanstalt als solche, sondern auch die Landesarbeitsämter und Arbeitsämter bestehen bleiben sollen, so würde das Reich nicht nur die Arbeitsvermittlung und die Beeinflussung des Arbeitsmarktes in Händen haben, sondern auch einen weitgehenden Einfluß auf die unterstützende Arbeitslosenfürsorge behalten. Meine Bedenken bleiben freilich insoweit bestehen, als sie eine Störung in der Arbeitsschlacht befürchten und als sie in der Übertragung der Unterstützung auf die Bezirksfürsorgeverbände Gefahren für die Reichsfinanzen sehen. Ich darf in dieser Beziehung auf die Ausführungen in meiner Vorlage vom 9. Januar 1934 verweisen. Der Rechnungshof des Deutschen Reiches, der an den Zwischenverhandlungen beteiligt war, hat dieselben Bedenken.

Ich kann mich bei dieser Sachlage zu der Vorlegung eines neuen Entwurfs erst dann entschließen, wenn alle maßgebenden Stellen der Reichsregierung, namentlich auch der Herr Reichskanzler selbst, glauben, daß diese meine Bedenken zurückgestellt werden können. Darum bitte ich, daß in einer Chefbesprechung unter dem Vorsitz des Herrn Reichskanzlers zunächst diese grundsätzliche Vorfrage geklärt wird. Die Entscheidung kann aus dem Grunde nicht zurückgestellt werden, weil der Übergang der unterstützenden Arbeitslosenhilfe von den Arbeitsämtern auf die Bezirksfürsorgeverbände zweckmäßig in einer Zeit abnehmender Arbeitslosigkeit erfolgt. Würde darum die Entscheidung nicht alsbald zugunsten des Übergangs erfolgen, so müßte die Angelegenheit wiederum bis zum Frühjahr nächsten Jahres zurückgestellt werden.

Über eine mit der Neuregelung zusammenhängend wichtige Einzelfrage konnte ebenfalls keine Übereinstimmung mit dem Herrn Reichsminister der Finanzen erzielt werden. Einigkeit besteht darüber, daß bei einem Übergang der Unterstützung auf die Bezirksfürsorgeverbände Art und Maß der Unterstützung sich nach den allgemeinen Vorschriften des Fürsorgerechts richten soll, wobei jedoch zugunsten der Arbeitslosen bestimmte Sondervorschriften gegeben werden sollen. Sie bestehen namentlich in einer abweichenden Prüfung des Bedürfnisses, in dem Verzicht auf Anrechnung bestimmten Einkommens und in dem Verzicht auf Rückforderung der Unterstützung. Ferner soll in den ersten sechs Wochen die Unterstützung ohne Rücksicht auf vorliegende Bedürftigkeit gegeben werden. Ich halte es für unerläßlich, in dieser ersten Zeit außerdem noch in der Höhe der Unterstützung auf die bisherige Lebenshaltung Rücksicht zu nehmen, d. h. das bisherige Lohnklassensystem⁵⁾ beizubehalten mit der Maßgabe, daß mindestens die Richtsätze der öffentlichen Fürsorge gewährt werden. Diese Rücksicht auf die bisherige Lebenshaltung glaube ich zugunsten der qualifizierten Arbeiterschaft und der Angestelltenschaft fordern zu müssen, damit nicht die Arbeitslosenhilfe künftig gänzlich den Charakter einer Armenfürsorge trägt. Der Herr Reichsminister der Finanzen und die beteiligten Herren Preußischen Minister sind der Auffassung, daß diese meine Forderung mit dem Fürsorgesystem nicht vereinbar sei.

Abdrucke dieses Schreibens habe ich den genannten Herren Ministern und dem Herrn Präsidenten des Rechnungshofs übersandt⁶⁾.

5) Gemäß § 105 des „Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenunterstützung“ in der Fassung vom 12. 10. 29 (RGBl. I, S. 162) wurde die Höhe der Unterstützung nach 11 Lohnklassen (u. a. Klasse 1: Wochenlohn bis 10 RM, Klasse 4: Wochenlohn 18–24 RM, Klasse 8: Wochenlohn 42–48 RM, Klasse 11: Wochenlohn über 60 RM) berechnet. Für die Zugehörigkeit des Arbeitslosen zu den einzelnen Lohnklassen war das Arbeitsentgelt der letzten acht Wochen maßgebend. In jeder Lohnklasse wurde der Bemessung der Unterstützung ein Einheitslohn (u. a. Klasse 1: 8 RM, Klasse 4: 21 RM, Klasse 8: 45 RM, Klasse 11: 63 RM) zugrunde gelegt. Von dem Einheitslohn erhielten die Arbeitslosen als wöchentliche Unterstützung in der Klasse 1: 75%, in der Klasse 4: 47%, in den Klassen 8–11: 35%. Darüber hinaus wurde für jeden zuschlagsberechtigten Familienangehörigen ein Zuschlag in Höhe von 5% des Einheitslohns gewährt.

6) Lammers antwortete Seldte hierauf mit Schreiben vom 16. 6., daß es ihm zweckmäßig erscheine, „eine Chefbesprechung unter Vorsitz des Herrn Reichskanzlers erst dann in Aussicht zu nehmen, wenn nach einer Klärung der bestehenden Meinungsverschie-

Franz Seldte

denheiten im einzelnen die eine oder andere wesentliche Grundfrage noch einer Entscheidung bedürfen sollte“ (R 43 II/535, Bl. 81). – Zum Fortgang s. Dok. Nr. 374.

Zitierhinweis

Nr. 363 Der Reichsarbeitsminister an Staatssekretär Lammers. 8. Juni 1934) in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d363>